

1. 개정이유

공무직 및 기간제근로자의 복무에 관한 규정에 있어 관련 노사협의회 합의사항 등을 반영하는 한편, 「통일부 공무직 및 기간제근로자 공정채용 규정」 제정에 따라 채용 관련 중복 및 충돌되는 규정을 삭제하고자 함.

2. 주요내용

- 가. 채용관련 규정 삭제(제9조~제18조의2)
- 나. 육아시간 사용 근거규정 마련(제68조의2)
- 다. 현 시점 기준 근로자 정원표 현행화(별표 1)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「근로기준법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 등
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

통일부와 그 소속기관 공무원 및 기간제근로자 관리규정 일부개정예규

통일부와 그 소속기관 공무원 및 기간제근로자 관리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제6호 중 "채용하는 본부의 부서장"을 "채용·근로계약의 체결에 관하여 권한을 가지는 통일부 본부 실·국장(대변인, 남북자대책팀장, 운영지원과장, 감사담당관을 포함한다)"으로 한다.

제2장제1절(제9조부터 제11조까지)을 삭제한다.

제19조 앞에 절 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제1절 채용결정 후 조치사항

제2장제2절(제12조부터 제14조까지)을 삭제한다.

제24조 앞에 절 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제2절 근로계약의 종료

제2장제3절(제15조부터 제18조까지 및 제18조의2)을 삭제한다.

제19조 앞의 "제4절 채용결정 후 조치사항"을 삭제한다.

제24조 앞의 "제5절 근로계약의 종료"를 삭제한다.

제24조제1호를 다음과 같이 한다.

1. 「통일부와 그 소속기관 공무원 및 기간제근로자 공정채용 규정」

제25조에 따른 채용결격사유

제64조제1항제3호 중 "한"을 "미숙아를 출산한 경우에는 100일. 한"으로 하고, 같은 항 제4호 중 "10일"을 "20일"로 한다.

제65조제1항 본문 중 "36주"를 "32주"로 한다.

제68조의2제3항 단서 중 "1년"을 "6개월"로 하고, 같은 조 제8항을 제9항으로 하며, 같은 조에 제8항을 다음과 같이 신설한다.

⑧ 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하 자녀(입양한 자녀를 포함)를 가진 근로자는 자녀를 돌보기 위하여 36개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을 사용할 수 있다. 다만, 제3항에 따라 근로시간 단축을 신청하여 사용하고 있는 경우 중복하여 사용할 수 없으며 근로시간 단축기간과 합산하여 최대 36개월을 초과하여 사용할 수 없다. 기타 육아시간 사용에 관한 사항은 「국가공무원 복무·징계에 관한 예규」를 준용한다.

제82조를 제84조로 하고, 제82조 및 제83조를 각각 다음과 같이 신설한다.

제82조(자체 운영규정 제정·시행) 각 소속기관의 장은 공무원 등의 운영과 관련하여 이 규정의 범위 내에서 자체운영규정을 제정·시행할 수 있다.

제83조(취업규칙) 이 규정은 「근로기준법」 제93조 및 제94조에 의한 취업규칙으로 갈음할 수 있다.

별표 1을 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(육아시간 사용 범위에 관한 적용례) 제68조의2제8항 단서의 개정 규정은 이 규정 시행 전 종전의 규정에 따라 근로시간 단축을 사용한 근로자에 대해서는 이 규정 시행일을 기준으로 종전에 사용한 일수를 공제하고 적용한다.

[별표 1]

근로자 정원표

소 속 직 종	계	일반직						전문직					운전직	시설직	방호직	위생직
		사무 보조	속기사	사서 및 기록물정리	민원· 상담	사감· 강사	영양· 조리	방송 업무	그래픽 디자인	학예 연구	국제 통번역	의료	운전	시설물 관리	방호	청소
남북자대책팀	1	1														
대변인실	12	1						9	1		1					
기획조정실	4	2	1	1												
운영지원과	2	1			1											
통일정책실	1	1														
인권인도실	24	8			1					3				5	3	4
정보분석국	18	5		4				3			6					
통일협력국	4	3									1					
남북관계관리단	86	6		1			2	1		1	1		3	45	7	19
국립통일교육원	64	15			2						1		7	21	5	13
북한이탈주민 정착지원사무소	60	5			5	10						6	1	19		14
북한인권 기록센터	3	1									1		1			
한반도통일 미래센터	44	1				12							2	10	4	15
총 계	323	50	1	6	9	22	2	13	1	4	11	6	14	100	19	65

* 2024년 현재 기준

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. ~ 5. (생략) 6. “채용권자”란 근로자를 <u>채용하는 본부의 부서장 및 소속 기관의 장을 말한다.</u>	제2조(용어의 정의) ----- ----- ---. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. ----- <u>채용 · 근로계약의 체결에 관하여 권한을 가지는 통일부 본부 실 · 국장(대변인, 남북자대책팀장, 운영지원과장, 감사담당관을 포함한다)</u> ---.
<u>제1절 채용기준</u>	<u><삭 제></u>
제9조(채용자격기준) <u>채용권자는 근로자가 수행할 업무의 성격을 고려하여 합리적인 채용자격기준을 정하여야 한다.</u>	<u><삭 제></u>
제10조(채용결격사유) <u>채용권자는 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 자를 근로자로 채용할 수 없다.</u>	<u><삭 제></u>
제11조(채용계획 수립) ① <u>근로자를 채용하려는 부서(이하 “채용부서”라 한다)는 근로자의 채용 목적, 채용인원, 담당업무, 소요</u>	<u><삭 제></u>

예산과 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따른 장애인 의무 고용률 준수를 위한 장애인 채용계획을 포함한 근로자 채용계획을 수립하여 운영지원과장과 사전에 협의하여야 한다.

② 상시적·지속적 업무에 결원이 발생하는 경우에는 공무원근로자로 채용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 제12조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간제·단시간 근로자로 채용할 수 있으며, 이 경우 제12조에 따라 기간제·단시간 근로자 채용심사 승인을 받아야 한다.

제2절 근로자 채용 사전심사제

제12조(기간제·단시간근로자의 채용심사) ① 운영지원과장은 기획재정담당관 등과 협의하여 기간제·단시간 근로자 채용의 적정성을 심사한 후 기간제·단시간 근로자 채용을 승인할 수 있다. 이 경우, 공정한 심사를 위해 심사위원회를 구성할 수 있다.

<삭 제>

<삭 제>

② 제1항에 따른 심사를 할 경우, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다.

1. 휴직대체 등 보충적으로 근로하는 경우

2. 실업·복지대책 차원에서 제공하는 경과적 일자리의 경우

3. 고도의 전문적인 직무인 경우

4. 다른 법령에서 기간을 달리 정하는 등 교사·강사 등 특성상 전환이 어려운 경우

5. 사업의 완료 기간이 명확한 일시 간헐적 업무이거나 한시 조직에서의 업무인 경우

6. 정규직으로 채용하기 적합하지 않은 직위로 전환심의위원회 등을 통해 정한 경우

7. 이에 준하는 사유로서 비정규직 채용 필요성, 불가피성이 인정되는 경우

제13조(후속조치) ① 채용부서는 기간제·단시간 근로자 채용을 승인받은 경우에 한하여 기간제·단시간 근로자를 채용할 수

<삭 제>

있다.

② 운영지원과장은 채용부서가 승인받은 범위 내에서 기간제·단시간 근로자를 채용하고 있는지 지속적으로 관리하여야 한다.

제14조(준용규정) 파견·용역근로자를 사용하고자 하는 경우에도 제12조부터 제13조까지의 규정을 준용한다.

<삭 제>

제3절 채용방식

<삭 제>

제15조(채용원칙) ① 채용권자는 채용과정 전반을 이 규정에서 정하는 바에 따라 공정하고 투명하게 운영하여야 한다.

<삭 제>

② 채용권자는 입사지원서, 면접 등 채용과정에서 인적요소 등 편견을 유발하는 내용을 배제하고 직무능력 위주로 선발하여 공정한 심사가 이루어지도록 하여야 한다.

③ 채용권자는 장애인, 보훈대상, 북한이탈주민, 청년층(15~34세) 등을 대상으로 사회형평적 채용을 실시할 수 있으며, 채용 공고에 관련 가산점 항목 등을

공지하고 응시원서에 추가항목을 만들어 필요한 인적사항을 수집 또는 요구할 수 있다.

제16조(채용절차) ① 채용권자는

근로자를 채용할 경우 정보통신망 등 효과적인 방법에 의하여 채용예정인원, 채용예정직의 업무내용, 채용자격기준, 남녀 고용평등 및 모성 보호, 저소득층 우선 채용 등에 관한 사항을 응시자가 알 수 있도록 7일 이상 공고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

1. 직제개편 등 불가피한 고용

조정으로 계약을 해지하였으나, 3개월 이내에 계약 해지당시와 유사한 업무를 할 근로자로 계약 해지된 근로자를 채용하는 경우

2. 채용계약 체결 후 3개월 이내

에 최종합격자의 계약포기, 선발취소, 사전예고 없는 퇴직 등에 대해 예비합격 후보자를 선정하는 경우

3. 휴직대체인력 등에 대한 신

<삭 제>

속한 충원이 필요한 경우로서
이를 대체할 기간제근로자 채용을 위해 인사혁신처 나라일터의 ‘대체인력뱅크’를 활용하는 경우

② 채용권자는 근로자를 채용할 경우 채용자격기준에 해당하는 자를 대상으로 필기시험, 실기시험, 서류전형 및 면접을 거쳐 적격자를 채용한다. 다만, 담당 업무의 성격 등을 고려하여 필기시험, 실기시험, 서류전형 및 면접 중에서 하나 이상을 선택하여 실시할 수 있다.

③ 서류전형 위원은 2인 이상, 면접전형 위원은 3명 이상으로 하여야하며, 서류전형은 1명 이상, 면접전형은 과반수 이상의 외부위원 참여를 원칙으로 한다. 단, 정규직으로 전환 가능성이 없는 기간제근로자 채용 시와 응시요건의 적격여부만 판단하는 소극적 서류전형 시 예외적으로 내부위원만으로 서류 및 면접전형을 실시할 수 있다.

④ 제3항에 따라 채용 면접을

실시하는 경우 면접위원은 응시자와 친족(「민법」 제777조에 따른 친족을 말한다. 이하 같다) 관계에 있거나 있었던 경우에 심사에서 제척되며, 채용직무와 관련없는 가족관계, 출신지역 등 응시자의 인적정보를 제공받거나 인적사항에 관한 질문을 할 수 없다.

⑤ 채용권자는 제4항에 관한 사항을 면접위원에게 사전에 교육하여야 한다.

제17조(채용심사비용의 부담금지)

채용권자는 채용심사를 목적으로 구직자에게 채용서류 제출에 드는 비용 이외의 어떠한 금전적 비용도 부담시키지 못한다. 다만, 사업장 및 직종의 특수성으로 인하여 불가피한 사정이 있는 경우 고용노동부장관의 승인을 받아 구직자에게 채용심사비용의 일부를 부담하게 할 수 있다.

제18조(채용구비서류) ① 채용권

자는 근로자를 채용하는 경우 당사자에게 다음의 서류를 제출

<삭 제>

<삭 제>

하도록 요구할 수 있다.

1. 신원진술서 2부(신원조사 대
상자에 한함)

2. 주민등록등본 1부

3. 가족관계등록부 중 기본증명
서 1부

4. 최종학력증명서 1부

5. 각종 자격증 및 경력증명서
각 1부

6. 그 밖에 채용계약서에서 별
도로 정하는 서류

② 채용권자는 중요시설·지역
의 출입 또는 중요 문서·자재
를 취급하는 근로자를 채용하는
경우 관할 지방경찰청장에게 사
전에 신원조사를 의뢰하여야 하
며, 신원조사회신 결과 부적격
자로 판명될 경우 채용해서는
아니 된다. 단, 신원조사 의뢰
및 확인은 신원조사 회보가 가
능한 경우에만 실시한다.

③ 채용권자는 근로자를 채용하
는 경우 채용 신체검사를 실시
할 수 있다. 단, 필요시 채용 신
체검사를 건강검진기본법에 따
른 ‘국가건강검진 결과서’ 제출

로 대체할 수 있으며, 당사자에게 ‘채용신체검사서(공무원용)’ 제출을 요구하여서는 아니 된다.

제18조의2(채용서류의 보관 및 반환 등) ① 채용서류는 채용여부가 확정된 날 이후 180일까지 보관하여야 한다. 다만, 천재지변이나 그 밖에 채용권자의 책임 없는 사유로 채용서류가 멸실된 경우 채용권자는 제3항에 따른 채용서류의 반환 의무를 이행한 것으로 본다.

② 채용권자는 제1항의 보관기간에 대하여 채용 여부가 확정되기 전까지 구직자에게 알려야 한다.

③ 채용권자는 구직자(확정된 채용대상자는 제외한다)로부터 채용서류의 반환 청구를 받은 때에는 본인임을 확인한 후 반환 청구를 한 날부터 14일 이내에 구직자에게 해당 채용서류를 발송하거나 전달하여야 한다. 다만, 홈페이지 또는 전자우편으로 제출된 경우나 구직자가

<삭 제>

자발적으로 제출한 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제3항에 따라 채용서류를 반환하는 때에는 해당 채용서류를 「우편법」에 따른 특수취급우편물을 이용하여야 한다. 다만, 구직자가 원하는 경우에는 구직자와 합의하는 방법으로 전달할 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 채용서류를 특수취급우편물로 반환하는 경우 채용서류의 반환 장소는 채용서류에 기재된 구직자의 주소지로 한다. 다만, 구직자가 반환 장소를 지정하여 청구한 경우에는 그 장소로 한다.

⑥ 제1항에 정한 보관기간이 경과한 채용서류는 개인정보보호법에 따라 파기하여야 한다.

제4절 채용결정 후 조치사항

<신 설>

제5절 근로계약의 종료

<신 설>

제24조(당연퇴직) 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 근로계약은 당연히 종료된

<삭 제>

제1절 채용결정 후 조치사항

<삭 제>

제2절 근로계약의 종료

제24조(당연퇴직) -----

다.

1. 제10조에 따른 채용결격사유

2. ~ 4. (생략)

제64조(특별휴가) ① 채용권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 공무원근로자 등의 신청에 따라 해당 휴가일수 범위에서 경조사휴가를 부여할 수 있으며, 경조사휴가는 유급으로 한다.

1.·2. (생략)

3. 본인의 출산 : 90일(한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일)

4. 배우자의 출산 : 10일

5. ~ 9. (생략)

② ~ ⑨ (생략)

제65조(모성보호) ① 임신 중인 여성 근로자로서 임신 후 12주 이내에 있거나 임신 후 36주 이상에 해당하는 근로자는 1일 2시간의 범위에서 휴식이나 병원 진료 등을 위한 모성보호시간을

--.

1. 「통일부와 그 소속기관 공무원직 및 기간제근로자 공정채용 규정」 제25조에 따른 채용결격사유

2. ~ 4. (현행과 같음)

제64조(특별휴가) ① -----

1.·2. (현행과 같음)

3. -----미숙아
를 출산한 경우에는 100일. 한

4. ----- 20일

5. ~ 9. (현행과 같음)

② ~ ⑨ (현행과 같음)

제65조(모성보호) ① -----

----- 32주 -----

받을 수 있다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 근로자에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.

② ~ ⑥ (생략)

제68조의2(육아휴직 등) ①·② (생략)

③ 근로자가 육아휴직 대신 근로시간의 단축을 신청하는 경우 이를 허용한다. 단, 신청일 현재 1년 미만 근무한 근로자의 경우, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등에 한하여 허용하지 않을 수 있다.

④ ~ ⑦ (생략)

<신설>

-----.

-----.

② ~ ⑥ (현행과 같음)

제68조의2(육아휴직 등) ①·② (현행과 같음)

③ -----

-----.
6개월 -----

-----.

④ ~ ⑦ (현행과 같음)

⑧ 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하 자녀(입양한 자녀를 포함)를 가진 근로자는 자녀를 돌보기 위하여 36개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을 사용할 수 있다. 다만, 제3항에 따라 근로시간 단축을 신청하여 사용하고 있는 경우 중복

⑧ (생략) <u><신설></u> <u><신설></u> <u>제82조</u> (생략)	<u>하여 사용할 수 없으며 근로시간 단축기간과 합산하여 최대 36개월을 초과하여 사용할 수 없다. 기타 육아시간 사용에 관한 사항은 「국가공무원 복무·징계에 관한 예규」를 준용한다.</u> <u>⑨ (현행 제8항과 같음)</u> <u>제82조(자체 운영규정 제정·시행) 각 소속기관의 장은 공무원 등의 운영과 관련하여 이 규정의 범위 내에서 자체운영규정을 제정·시행할 수 있다.</u> <u>제83조(취업규칙) 이 규정은 「근로기준법」 제93조 및 제94조에 의한 취업규칙으로 갈음할 수 있다.</u> <u>제84조 (현행 제82조와 같음)</u>
---	--